

Vergabekammer bei der Finanzbehörde Hafenburg

Beiladung und Zurückweisung des Nachprüfungsantrags

Vorhaben: IT-Betrieb kommunaler Fachverfahren nach Auftragnehmerinsolvenz

Beiladungs- und Zurückweisungsantrag der Erwerberin

Antrag

- Die NordSys Betriebserwerber GmbH beantragt,
- 1. zum Nachprüfungsverfahren beigeladen zu werden;
 - 2. den Nachprüfungsantrag der DataPortus GmbH zurückzuweisen;
 - 3. hilfsweise der Vergabestelle eine Frist zur Nachforderung ergänzender Eignungsnachweise einzuräumen.

Begründung

Die Erwerberin ist durch die Entscheidung unmittelbar betroffen. Der Eintritt erfolgt nicht freihändig, sondern im Zuge einer Insolvenz und übertragenden Sanierung. § 132 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 Buchstabe b GWB erfasst ausdrücklich Unternehmensumstrukturierungen wie Erwerb oder Insolvenz.

Eignung

Anforderung	Nachweis
Referenzen	Fortführung des identischen Betriebs mit bisherigen Projektleitern
Personal	38 Supportkräfte wechseln, darunter alle Schlüsselpersonen
ISO 27001	Übertragungs- und Auditbestätigung der Zertifizierungsstelle
Versicherung	Deckungszusage mit Vertragsbeginn
Zuverlässigkeit	Eigenerklärungen §§ 123 und 124 GWB

Keine wesentliche Änderung

Leistungsbild, Service-Level, Preis, Laufzeit und Haftung bleiben unverändert. Es wird kein neues Leistungsmodul und keine Laufzeitverlängerung vereinbart. Der Gesamtcharakter des Auftrags bleibt gleich.